

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4663/2530

บริษัท โฮมอินชัวร์นซ์ จำกัด
บริษัท ไทย พาณิชย์ นาวิ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 609, มาตรา 616, มาตรา 620, มาตรา 625

ป.วิ.พ. มาตรา 87 (1), มาตรา 177, มาตรา 249

จำเลยให้การเพียงว่าการที่ผู้ส่งเรียกร้องให้จำเลยซึ่งเป็นผู้ขนส่งออกไปตราส่งให้กับยึดถือใบตราส่งนั้นไว้เป็นหลักฐานโดยไม่คัดค้านและนำใบตราส่งนั้นมาแสดงต่อธนาคารเพื่อรับเงินค่าสินค้า เป็นการแสดงโดยชัดแจ้งว่า ผู้ส่งยอมรับรู้ข้อจำกัดความรับผิดของจำเลยที่ระบุไว้หลังใบตราส่งฉะนั้นการที่จำเลยนำสืบว่า ผู้ส่งยังได้ลงนามในข้อตกลงต่างหากยอมรับไว้ล่วงหน้าถึงบรรดาข้อจำกัดความรับผิดต่าง ๆ ที่จำเลยระบุไว้ในใบตราส่งในขณะที่รับขน จึงเป็นการนำสืบนอกคำให้การและเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น แม้ศาลอุทธรณ์จะได้วินิจฉัยในปัญหานี้ก็ไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณา ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249

การที่ผู้ส่งลงนามและประทับตรากับแจ้งภูมิลำเนาไว้หลังใบตราส่งนั้นเป็นการสลักหลังใบตราส่งเมื่อได้รับเงินค่าสินค้าจากธนาคารแล้วเพื่อส่งให้แก่ผู้สั่งซื้อสินค้าและให้ผู้สั่งซื้อสินค้าชำระเงินผ่านธนาคารก่อนที่จะไปรับสินค้าและจัดส่งใบตราส่งคืนจำเลยผู้รับขนเพื่อปล่อยสินค้าต่อไป จึงมิใช่กรณีที่ผู้ส่งตกลงลงนามยอมรับเงื่อนไขในการขนส่งสินค้าไว้หลังใบตราส่งนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 625

คำว่า 'ของมีค่าอย่างอื่น ๆ ' ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 620 หมายถึงสิ่งของมีค่าทำนองเดียวกับของตามที่ระบุไว้ในตอนต้นของมาตรานี้สินค้าทั้งสดนคาร์ไบด์ไม่เป็นสิ่งของมีค่าพิเศษในลักษณะดังกล่าว จึงถือไม่ได้ว่าเป็นของมีค่าซึ่งหากจำเลยผู้ขนส่งมิได้รับบอกราคาของไว้ในขณะส่งมอบแก่ตนแล้ว จำเลยย่อมไม่ต้องรับผิดชอบ.(อ้างคำพิพากษาศาลฎีกาที่357/2512)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเป็นผู้ขนส่งสินค้าทั้งสดนคาร์ไบด์จำนวน1,750 ชิ้นที่บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดสั่งซื้อเข้าจากบริษัทแซงโกะเทรตติ้งคอมปะนีลิมิเต็ดผู้ส่งโดยเรือของจำเลยชื่อพิชัยสมุทรจากเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นถึงกรุงเทพมหานคร และออกใบตราส่งให้ไว้เป็นหลักฐานแต่ปรากฏว่าหีบห่อสินค้าแตกทั้งสดนคาร์ไบด์ดังกล่าวสูญหายไปรวม 1,500 ชิ้นก่อนที่บริษัทคอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดผู้รับตราส่งจะรับสินค้าจากจำเลยและเมื่อเรียกให้จำเลยชำระค่าเสียหายของสินค้าแล้วก็ไม่ชำระ ผู้รับตราส่งซึ่งได้อาประกันภัยสินค้านี้ดังกล่าวไว้กับโจทก์จึงเรียกเอาจากโจทก์และโจทก์ได้ชำระค่าเสียหายเป็นเงิน118,708 แก่ผู้รับตราส่งไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2524 และรับช่วงสิทธิมาเรียกร้องเอากับจำเลยตามจำนวนเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 12 ตุลาคม2524 ถึงวันฟ้องขอคิดเพียง 8,161.17 บาทขอให้จำเลยชำระเงิน126,869.17 บาทและดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน118,708 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระราคาให้โจทก์เสร็จ

จำเลยให้การว่าการขนส่งสินค้าครั้งนี้จำเลยคิดค่าระวางเรือในอัตราธรรมดา เพราะผู้ส่งไม่ได้แจ้งราคาให้จำเลยทราบผู้ส่งจึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายและโจทก์ไม่มีสิทธิรับช่วงสิทธิของผู้ส่งมาฟ้องจำเลยได้หากจำเลยต้องรับผิดชอบตามที่ระบุใน

ใบตราส่งก็รับผิดไม่เกิน 100 ปอนด์สเตอร์ลิงต่อ 1 หีบห่อหรือเท่ากับ 3,900 บาทการ
ที่ผู้ส่งเป็นผู้เรียกและยอมรับใบตราส่งจากจำเลยผู้ขนส่งโดยไม่คัดค้านและนำ
ใบตราส่งรับเงินจากธนาคารถือว่าผู้ส่งทราบเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบตราส่งแล้วทั้งคู่
สัญญารับขนส่งสินค้าพิพาทนี้ก็เป็นบุคคลต่างสัญชาติกันและไม่อาจหยั่งทราบเจตนา
ของคู่สัญญาได้ว่าจะให้ใช้กฎหมายประเทศใดบังคับ พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกัน
แห่งกฎหมายบัญญัติให้ใช้กฎหมายญี่ปุ่นซึ่งกำหนดจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งไว้
ให้ต้องรับผิดคิดเป็นเงินไทย 9,893 บาทต่อ 1 หีบห่อโจทก์จะชำระเงิน 118,708 บาท
และรับช่วงสิทธิมาเรียกกับจำเลยได้หรือไม่จำเลยไม่รับรองหากโจทก์ชำระไปจริงก็
เป็นการชำระเกินความเสียหายและไม่แจ้งให้จำเลยทราบก่อน และหากจำเลยจะรับ
ผิดก็ไม่เกิน 20,000 บาทกับจะคิดดอกเบี้ยไม่ได้ด้วยขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่าโจทก์ใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว
จึงรับช่วงสิทธิมาเรียกร้องจากจำเลยผู้ขนส่งตามราคาสินค้าที่สูญหายเป็นเงิน
118,708 บาทพิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์เป็นจำนวน 118,708 บาทพร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2524 จนกว่าจะชำระ
เงินให้แก่โจทก์เสร็จแต่ห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยก่อนฟ้องเกินกว่า 8,161.17 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์เป็นเงิน 3,900 บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2524 จนกว่า
จะชำระเงินให้โจทก์เสร็จสิ้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการที่จำเลยให้การแต่เพียงว่าการที่บริษัทแข่งโกะเทรตดิงคอมปะนีลิมิเต็ดผู้ส่งได้เรียกร้องให้จำเลยซึ่งเป็นผู้ขนส่งออกไปตราส่งให้แก่ตนกับได้ยึดถือใบตราส่งนั้นไว้เป็นหลักฐานโดยไม่มีการคัดค้านและนำใบตราส่งนั้นมาแสดงต่อธนาคารเพื่อรับเงินค่าสินค้าตามเลตเตอร์ออฟเครดิตร่วมเป็นการแสดงโดยชัดแจ้งว่าผู้ส่งสินค้ายอมรับรู้เงื่อนไขข้อกำหนดจำกัดความรับผิดของจำเลยที่ระบุไว้หลังใบตราส่งนั้นแล้วซึ่งตีความได้ว่าเป็นการยอมรับหรือตกลงด้วยในขณะที่มีการรับขนเท่านั้น ฉะนั้น การที่จำเลยนำสืบด้วยว่าผู้อำนวยการของบริษัทแข่งโกะเทรตดิงคอมปะนีลิมิเต็ดยังได้ลงนามไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับการบรรทุกขนส่งสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นไปยังประเทศไทยเอกสารหมายเลข 6 ยอมรับไว้ล่วงหน้าถึงบรรดาเงื่อนไขข้อกำหนดความรับผิดต่าง ๆ ที่จำเลยจะระบุไว้ในใบตราส่งของจำเลยในขณะที่รับขนจึงเป็นการนำสืบนอกคำให้การและเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นแม้ศาลอุทธรณ์จะได้วินิจฉัยในปัญหานี้ก็ไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณาศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 แต่เมื่อพิเคราะห์เอกสารหมายเลข 1 ซึ่งเป็นใบตราส่งสินค้าปรากฏว่าด้านหลังใบตราส่งมีตราบริษัทแข่งโกะเทรตดิงคอมปะนีลิมิเต็ดประทับแสดงภูมิลำเนา กับลายมือชื่อผู้อำนวยการของบริษัทดังกล่าวไว้เท่านั้นหาไม่ข้อความอย่างหนึ่งอย่างใดพอให้เข้าใจว่าบริษัทแข่งโกะเทรตดิงคอมปะนีลิมิเต็ดยอมผูกพันจำกัดความรับผิดของสินค้าที่สูญหายไปไม่ที่มีชื่อบริษัทแข่งโกะเทรตดิงคอมปะนีลิมิเต็ดประทับไว้เช่นนั้นจึงเป็นการสลักหลังใบตราส่งเมื่อได้รับเงินค่าราคาสินค้าจากธนาคารแล้วเพื่อส่งให้แก่บริษัทคอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดผู้สั่งซื้อสินค้าและให้ผู้สั่งซื้อสินค้าชำระเงินผ่านธนาคารก่อนที่จะไปรับสินค้าและจัดส่งใบตราส่งคืนจำเลยผู้รับขนเพื่อปล่อยสินค้าต่อไปดังที่โจทก์นำสืบ ฉะนั้นการที่มีตราบริษัทแข่งโกะเทรตดิงคอมปะนีลิมิเต็ดหลังใบตราส่งจึงถือไม่ได้ว่ามีผลต้องผูกพันรับรู้หรือจำกัดความรับผิดให้แก่ผู้รับขนดังที่จำเลยอ้างนอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดระบุไว้ในข้อ 2 ของใบตราส่งหมายเลข 1 ว่าเป็นการใช้กฎหมายไทยซึ่งใช้บังคับ

อยู่ในขณะนั้นควบคุมและตีความใบตราส่งตลอดจนสิทธิและความรับผิดชอบทั้งปวงตามใบตราส่งและได้มีกฎหมายไทยบัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 8 เรื่องรับขนตั้งแต่มาตรา 608 ถึงมาตรา 633 ที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งที่จะนำมาใช้บังคับแก่คู่กรณีได้จึงฟังไม่ได้ว่าบริษัทแสวงโกะเทรตดิงคอมปะนีลิมิเต็ดผู้ส่งสินค้าได้แสดงความตกลงลงนามยอมรับเงื่อนไขในการขนส่งสินค้าไว้หลังใบตราส่งเอกสารหมายเลข 1 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 625 เมื่อสินค้าเกิดการสูญหายขึ้นขณะอยู่ในความรับผิดชอบของจำเลยซึ่งเป็นผู้รับขนจำเลยจึงต้องรับผิดชอบค่าเสียหายตามราคาสินค้าที่สูญหายให้โจทก์ผู้รับช่วงสิทธิตามที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

หนึ่งที่จำเลยยกข้ออ้างในคำแก้ฎีกาว่าบริษัทแสวงโกะเทรตดิงคอมปะนีลิมิเต็ดผู้ส่งมิได้แสดงมูลค่าแท้จริงของสินค้านำมาขายพิพาทขณะส่งมอบแก่จำเลยเพื่อจำเลยจะได้คิดอัตราค่าระวางบรรทุกในอัตราพิเศษแบบแจ้งมูลค่าของสินค้าและผู้ส่งคงเสียค่าระวางในอัตราธรรมดาจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 620 นั้นเห็นว่าคำว่า 'ของมีค่าอย่างอื่น ๆ' ตามที่มาตรา 620 ดังกล่าวบัญญัติไว้หมายถึงสิ่งของที่มีค่าทำนองเดียวกับของตามที่ระบุไว้ในตอนต้นคือเงินทองตราธนบัตรธนาคารบัตรตัวเงินพันธบัตรใบหุ้นใบหุ้นกู้ประทวนสินค้าและอัญมณีเมื่อสินค้าทั้งสแตนท์ใบนี้ไม่ปรากฏว่าเป็นสิ่งของที่มีค่าพิเศษในลักษณะดังกล่าวอย่างไรก็ถือไม่ได้ว่าเป็นของมีค่าซึ่งหากจำเลยผู้ขนส่งมิได้รับบอกราคาของไว้ในขณะส่งมอบแก่ตนแล้วจำเลยย่อมไม่ต้องรับผิดชอบทั้งนี้ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 357/2512 ระหว่างนายเทียมเซ่ง แซ่ลี้โจทก์กับบริษัทพิชิต จำกัดจำเลยข้ออ้างของจำเลยจึงฟังไม่ขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่าให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ฉิรพันธุ์ รัศมิทัต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ